

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/462

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – מחלה נדירה), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 19 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹, בסעיף 19 –

- (1) במקום כותרת השוליים יבוא "מחלה קשה או מחלה נדירה";
- (2) בסעיף קטן (א), אחרי "מחלות קשות" יבוא "ומחלות נדירות";
- (3) בסעיף קטן (ב), אחרי "במחלות קשות" יבוא "ובמחלות נדירות";
- (4) בסעיף קטן (ג), אחרי "במחלות קשות" יבוא "ובמחלות נדירות";
- (5) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) לעניין סעיף זה, "מחלה נדירה" – מחלה, לרבות מחלת נפש, ששיעור החולים בה קטן מאדם אחד לכל 10,000 תושבים במדינת ישראל ועלות הטיפול התרופתי הממוצע באדם אחד שחולה בה גבוהה מסכום ששר הבריאות יקבע בתקנות."

תחולה 2. תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

דבר הסבר

סעיף 19 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, מסמך את שר הבריאות לקבוע רשימה של מחלות קשות, וכן לקבוע, בהסכמת שר האוצר, את עלות מתן השירותים הרפואיים לחולה במחלה קשה כאמור. הסכום הכולל של העלויות בעד שירותים רפואיים לכל מבוטחי קופות החולים שחולים במחלות הקשות מנוכה מהכספים שהמוסד לביטוח לאומי גובה כדמי ביטוח בריאות, ומשרד הבריאות מחלק אותו בין קופות החולים לפי מספר המבוטחים בכל קופה שחולים במחלה קשה. מוצע להסמך את שר הבריאות לקבוע באותה דרך גם רשימה של מחלות נדירות, ובהסכמת שר

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

האוצר – את עלויותיהן, ולהחיל לגביהן את אותו הסדר של ניכוי הכספים וחלוקתם בין הקופות. כמו כן, מוצע להגדיר מחלה נדירה כמחלה, כולל מחלת נפש, ששיעור החולים בה קטן מאדם אחד לכל 10,000 תושבים במדינת ישראל ועלות הטיפול התרופתי הממוצע באדם אחד שחולה בה גבוהה מסכום ששר הבריאות יוסמך לקבוע בתקנות.

מוצע לקבוע כי מועד תחילת התיקון המוצע יהיה שישה חודשים מיום פרסומו. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2871) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה ארבל (פ/25/309).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת סמי אבו שחאדה וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2681), על ידי חברת הכנסת אבתיסאם מרעאנה (פ/24/2828) ועל ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/24/3980) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/25/458) ועל ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/461). הצעת החוק זהה לפ/24/2681 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)